

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 242/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายนพพลหรือบะหมี่ น้อยนะวะกุลหรือ

ท่ามาลี กับพวก

จำเลย

นายเฉลิม บริพันธ์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ฯลฯ จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 357 วรรคแรก ฯลฯ จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 90 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว ตีราคาประกัน 50,000 บาท
(อันดับ 5)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกันแปดหมื่น
บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกันแพดหมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวยการ อินทุฤติ-สมศักดิ์ จุสวัสถ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>